

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5401/2539

นาย เชาวลิต วงศานรเศรษฐ์หรือวงศานร
เศรษฐ์

โจทก์

นาย วงศ์หรือวงษ์ สิงห์เอี่ยม

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 88

ตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์ที่ว่าจำเลยเป็นผู้จัดสรรที่ดินโดยแบ่งเป็นแปลง
ย่อยๆขายให้ผู้อื่นซื้อและได้กันทางพิพาทไว้ให้ผู้ซื้อที่ดินแปลงย่อยและบุคคลทั่วไป
ใช้สอยอันเป็นการอุทิศทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณะโจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินต่อจาก
บุคคลที่ซื้อที่ดินจากจำเลยต่อมาจำเลยปิดกันทางพิพาทเป็นเหตุให้โจทก์ไม่อาจใช้
ทางพิพาทเข้าออกที่ดินของโจทก์ได้และขอให้บังคับจำเลยเปิดทางพิพาทให้นั่นถือว่า
โจทก์ถูกจำเลยโต้แย้งสิทธิแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา55แม้โจทก์ยังไม่ได้ปลูกบ้านในที่ดินโจทก์ก็มีอำนาจฟ้อง โจทก์มีพยานที่
ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดีต่างเบิกความตรงกันว่าจำเลยได้แบ่งหรือกันทางพิพาทไว้
เป็นทางสาธารณะสำหรับคนที่ซื้อที่ดินแปลงย่อยและประชาชนทั่วไปไว้เป็นทางเข้า
ออกสู่ทางสาธารณะจึงฟังได้ดังที่โจทก์นำสืบส่วนฝ่ายจำเลยต้องห้ามมิให้นำพยานเข้า
สืบเพราะไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานกรณีจึงฟังได้ว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะจำเลย
ปิดกันทางดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยเคยเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ ต่อมา จำเลยได้แบ่งแยกออกเป็นหลายแปลงขายให้แก่บุคคลทั่วไป บุคคลที่ซื้อที่ดินจาก จำเลยได้ขายที่ดินแปลงหนึ่งให้แก่โจทก์ คือ ที่ดินโฉนดที่ 4568 ในการจัดแบ่งที่ดิน นี้จำเลยได้ทำถนนกว้าง 8 เมตร ยาว 200 เมตร เพื่อเป็นทางสาธารณะสำหรับที่ดิน ทุกแปลงที่แบ่งขายใช้เป็นทางเข้าออกโดยเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน ต่อมาประมาณ เดือนสิงหาคม 2534 จำเลยให้บริวารกันทางสาธารณะดังกล่าว โจทก์ประสงค์จะปลูก บ้านบนที่ดินของโจทก์แต่ไม่สามารถให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าไปในที่ดินได้ การกระทำของจำเลยเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยถอนเสาไม้ออกจากทางพิพาทโดยให้จำเลยออกค่าใช้จ่าย หากจำเลยไม่กระทำให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอน เสาไม้โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายห้ามมิให้จำเลยหรือบริวารของจำเลยกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการใช้เส้นทางเข้าออกของโจทก์สู่ทางหลวงแผ่นดินสาย นครราชสีมา - หนองคาย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยแสดงเจตนาสละทางพิพาทดังกล่าวให้เป็นทาง สาธารณะ แต่ผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้ขออนุญาตจำเลยเดินผ่านเป็นครั้งคราว โจทก์ยังไม่ได้ได้รับความเสียหายเพราะยังไม่ได้ปลูกบ้านในที่ดินของโจทก์ จึงไม่มี อำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยถอนเสาไม้โดยให้จำเลยออกค่าใช้ จ่ายหากจำเลยไม่กระทำให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอน โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ห้าม จำเลยหรือบริวารกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนสิทธิการใช้เส้นทางเข้าออกที่ดิน โจทก์สู่ทางหลวงแผ่นดินสายนครราชสีมา - หนองคาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องโดยสรุปว่า จำเลยเป็นผู้จัดสรรที่ดินแปลงใหญ่โดยแบ่งเป็นแปลงย่อย ๆ แบ่งขายให้ผู้อื่นซื้อและได้กันทางพิพาทไว้ให้ผู้ซื้อที่ดินแปลงย่อยและบุคคลทั่วไปใช้สอยทางดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะอันเป็นการอุทิศทางพิพาทให้เป็นทางสาธารณะ โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินต่อจากบุคคลที่ซื้อที่ดินจากจำเลยต่อมาจำเลยได้ปิดกันทางพิพาทซึ่งเป็นทางสาธารณะเป็นเหตุให้โจทก์ไม่อาจเข้าออกหรือใช้ทางพิพาทเข้าออกที่ดินของโจทก์ได้เป็นการกระทำละเมิด ขอให้บังคับให้จำเลยเปิดทางพิพาทให้ เห็นว่า ตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์ดังกล่าวโจทก์ถูกจำเลยโต้แย้งสิทธิแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 แม้โจทก์ยังไม่ได้ปลูกบ้านในที่ดิน โจทก์มีอำนาจฟ้องส่วนจะเป็นความจริงตามข้ออ้างหรือไม่ ต้องนำสืบพยานในชั้นพิจารณาต่อไป ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นจำเลยฎีกาประการสุดท้ายว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือไม่ ตามทางนำสืบของโจทก์ซึ่งมีตัวโจทก์ นายสุพรรณ เนตรปัญจะ นายสนั่น มณีภาคนางมาลัย สารสิทธิ และนายจรงค์ ภัคดีไทย ต่างเบิกความตรงกันว่าในการที่จำเลยจัดสรรที่ดินแบ่งขายให้บุคคลทั่วไปจำเลยได้แบ่งหรือกันทางพิพาทกว้าง 8 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตรไว้เป็นทางสาธารณะสำหรับคนที่ซื้อที่ดินแปลงย่อยและประชาชนทั่วไปไว้เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ พยานดังกล่าวเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินของจำเลย เช่น นายสุพรรณเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจากจำเลย นายสนั่นเป็นเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งได้ขายให้โจทก์ ส่วนนายจรงค์มีบิดาซึ่งเคยจัดสรรที่ดินร่วมกับจำเลย ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างดีพยานดังกล่าวเบิกความสอดคล้องกันจึงฟังได้ดังที่โจทก์นำสืบฝ่ายจำเลยต้องห้ามมิให้นำพยานเข้าสืบจึงฟังว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะการที่จำเลยปิดกันทางดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ-จารุณี ตันตยาคม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>